අංක සී 1 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

අපරාධ පරීක්ෂණය, වරදකරුවන්ට නඩු පැවරීම, වෝදනා ලත් තැනැත්තන් පිළිබඳ වාර්තා ආදිය

"වාර්තා කළ යුතු" හැටියට වර්ග කර ඇති අපරාධ ශීර්ෂ 15 මේවා ය. එනම් :—

	ලංකා දණ්ඩනීති සංග්‍රහය
(1) පැහැර ගෙන යෑම	354–360 දක්වා වගන්ති, ඒ දෙක ද ඇතුළත් ව ය.
(2) ගිනි තැබීම	419 වැනි වගන්තිය
(3) ගෙවල් බිඳීම	440–446 දක්වා වගන්ති, ඒ දෙක ද ඇතුළත් ව ය.
(4) හරක් සොරකම්	368 සහ 397 යන වගන්ති
(5) දරුවන් බැහැරලීම හා ප්‍රසූතිය සැඟවීම	308 සහ 309 යන වගන්ති
(6) බරපතල තුවාල	316, 317 සහ 324 යන වගන්ති
(7) මනීමැරීම්	296 සහ 297 යන වගන්ති
(8) මිනීමැරීමට තැත්කිරීම	300 සහ 301 යන වගන්ති
(9) පිහියෙන් තුවාල කිරීම් ආදිය	315 සහ 317 යන වගන්ති
(10) ස්ත්‍රී දූෂණ	364 සහ 364ඒ යන වගන්ති
(11) අස්වාභාවික වැරදි	365 සහ 365ඒ යන වගන්ති
(12) කැරලි කෝලාහල	140–149 දක්වා වගන්ති
(13) කොල්ලකෑම්	380–384 දක්වා වගන්ති
(14) දේපල සොරකම් කිරීම හා වටිනාකම රු. 20ට වැඩි සොර බඩු තබා ගැනීම (මෝටර් බයිසිකල් ඇතුළත් නොවේ.)	367, 368 යන වගන්ති (වැටිලිවල ප්‍රයෝජන පමණයි) 369–371 දක්වා සහ 394–396 දක්වා වගන්ති
(15) බයිසිකල් සොරකම් හා සොරකම් කළ බයිසිකල් තබා ගැනීම..	367, 369–371, 394–396 (බයිසිකල් පමණයි)

මෙම ශීර්ෂ යටතේ ඇති සෑම නඩුවක් ම ඉතා සැලකිල්ලෙන් පරීක්ෂා කොට, නියම තතු සොයා ගෙන උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

වාර්තා කළ යුතු අපරාධ සිදු වූ සෑම අවස්ථාවක ම, එම අපරාධය වාර්තා කොට දින 3ක් ඇතුළත පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත අපරාධ ලිපිගොනුව යැවිය යුතු අතර පහත සඳහන් කරුණු ද ඒ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(ඒ) සිද්ධිය පිළිබඳ කෙටි ඉතිහාසයක්,

(බී) පොලිසිය ක්‍රියා කළ පිළිවෙල,

(සී) සාක්ෂි සාරාංශය,

(ඩී) නිරීක්ෂණ හා නඩුව යන පිළිවෙල.

දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා තමන් වෙත එවනු ලැබූ අපරාධ ලිපිගොනු සෑම එකක් ම සුපරීක්ෂාවෙන් විමසා බලා, ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට තමන් ම අවශ්‍ය උපදෙස් දිය යුතු ය.

2. (1) මිනීමැරුම්,

(2) සාපරාධී මනුෂ්‍යඝාතන,

(3) බරපතළ අන්දමින් රංචු ගැසි කොල්ලකෑම් හා මං පැහැරීම්,

(4) බරපතළ කැරලි කෝලාහල,

(5) රු. 1,000ට වැඩි ගෙවල් බිඳුම්,

(6) රු. 2,000ට වැඩි සොරකම්,

යන මේ සියල්ලක් හා වෙනත් ඉතා බරපතළ සිදුවීම් ද ගුවන් විදුලිය පණිවුඩ හෝ ටෙලිෆෝන් මඟින් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත වහාම දැනුම් දිය යුතු ය. පළාතක, දිස්ත්‍රික්කයක හෝ කොට්ඨාශයක කාර්ය භාර නිලධාරියා ඒ සෑම වරදක් ම සිදු සථානයට ගොස් තමා ම අප්‍රමාදව පරීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවිය යුතුය. මූලික පරීක්ෂණය නිම කළ වහාම 53 දරන පොලිස් පෝරමයේ ලියූ වාර්තාවක්, 10 දිනක් ඇතුළත පළාතේ කාර්ය භාර අධිකාරි මඟින් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත යැවිය යුතු ය. තමන් ම පරීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවීමට නිලධාරියා අපොහොසත් වී ඇත් නම් ඒ ගැන නිදහසට කරුණු ද ඒ සමග ම ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. මෙම වාර්තාවල සැලකිය යුතු යමක් ඇත්නම් නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් ඒ ගැන ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට දන්විය යුතු ය. 53 දරන පෝරමයේ ලියූ වාර්තාව නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත යැවූ පසු, නැවත වැඩි දුරවත් වාර්තාවක් යැවිය යුත්තේ ඉල්ලා එවුවහොත් පමණකි. නඩු අවසන් වූ පසු ප්‍රතිඵල හා සංක්ෂිප්තය ද වාර්තා කළ යුතු ය.

3. අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමේදී ප්‍රධාන කරුණු මේවා ය—

(ඒ) පරීක්ෂණය,

(බී) උසාවියට වාර්තා කිරීම්,

(සී) වැරදිකරුවන්ට නඩු පැවරීම්,

(ඩී) උසාවියේ නීති කටයුතු.

පරීක්ෂණය

(i) පරීක්ෂණය පැවැත්විය යුත්තේ අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 12 වැනි පරිවේදයේ විධිවිධානවලට අනුකූල ව ය.

(ii) පළමුකොට හැකි සෑම අවස්ථාවක ම ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා සිද්ධිය වූ තැනට තමා ම යා යුතු ය. මෙසේ කළ නොහැකි විට ඔහු අවස්ථාවක් ලත් හැටියේ ම සිද්ධිය වූ තැනට ගොස් ඊට පසු පරීක්ෂණ කටයුතු මේ්හයවිය යුතු ය.

(iii) ඉතා ම සුළු විස්තරයක් වුව ද වැදගත් විය හැකි ය.

(iv) උසාවියට කරුණු වාර්තා කිරීමේදී "හැකිමක්" ප්‍රකාශ කිරීම නහනම්.

(v) මුල් ගමනේ දී විභාග කොට අවසන් කළ නොහැකි නම්, පරීක්ෂණය පවත්වා ගෙන යන බවත්, වැඩිදුර වාර්තාවක් මතු ඉදිරිපත් කරන බවත් සඳහන් ප්‍රකාශයක් ද සමග, අනාවරණය කර ගත් කරුණු ගැන උසාවියට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. කරුණු අනාවරණය කරගන්නා තුරු උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා නොනවතා දිගට ම ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා

පොලීසිය පාවිච්චි කරන පෝරම 4කි—

(i) **'ඒ' පෝරමය (පොලිස් 54).**—මෙම පෝරමය පාවිච්චි කළ යුත්තේ මළ සිරුරක් හෝ නැති වූ දේපලක් හමු වූ බව, යම් තැනැත්තකු සිරභාරයට ගෙන නිදහස් කළ බව, හා වෙනත් සිරින් පරිදි කරන කටයුතු මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට දැනුම්දීමට ය.

(ii) **'බී' පෝරමය (පොලිස් 55).**—අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 121 (2), 126ඒ හෝ 131 යන වගන්තිවල ප්‍රකාර සංශෝධය වැරදි ගැන වාර්තා කිරීම සඳහා ය.

සටහන.—සැක කළ තැනැත්තකු කළ අපරාධෝච්චාරණයක් හෝ ප්‍රකාශයක්, උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවට ඇතුළත් නොකළ යුතු ය.

(iii) අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 126 (1) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවක් පහත සඳහන් පිළිවෙලට තිබිය යුතු ය:—

මහෙස්ත්‍රාත්තුමන් වෙතට ය:

..... ගි ..... වන මම

..... බවට .... විසින්

දැනුම් දෙන ලද තොරතුරක් අනුව ක්‍රියාකොට, පරීක්ෂණය පැය 24ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කිරීමට නුසුදුස්සන් බව උසාවියට මෙයින් වාර්තා කර සිටින අතර, උසාවියට ඉදිරිපත් කොට ඇති සැකකරු (වන්)

වන ..... දින ..... ක් වන කාලයක් පිරිකල් භාරයේ

රිමාන්ඩ් පිට තබන මෙන් ද ඉල්ලා සිටිමි.

මෙතෙක් විභාග කළ සාක්ෂිකරුවන්ගේ ප්‍රකාශවල සාරාංශයක් ද රහස්‍ය කවරයක බහා මේ සමග එවමි.

(**සටහන.**—මේ සම්බන්ධයෙන් ක.නී.වා. 50 වැන්නේ, 202 වැනි පිටුවේ සඳහන් නඩු තීන්දුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.)

වැඩි ම වුනොත් සති දෙකක් මිය ඊට වැඩියෙන් චූදිතයන් රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබවීමට පොලීසිය බලාපොරොත්තු නොවිය යුතු ය. පරීක්ෂණ අවසන් වන තුරු මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් සැකකරුවකු රිමාන්ඩ් භාරයට නියම කර ඇති විටක සිරකරු ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිත දිනට පෙර පොලිස් පරීක්ෂණ අවසන් කළහොත්, සිරකරු වහාම නිදහස් කරනු සඳහා නියෝගයක් දිය හැකි පරිදි උසාවියට වාර්තාවක් එහා ම ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(iv) මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියේ හා ගම්බද උසාවියේ යන දෙකේ ම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 148 (i) (බී) (පොලිස් 3) දරන පෝරමය.

පොලිස් නිලධාරීන් උසාවි කටයුතු පමා නොකළ යුතු ය. යම් නඩුවක දී චෝදනාව හෝ චෝදනා අනුමත කිරීමට ලියකියවිලි ඇටෝර්නි ජනරාල් වෙත යොමු කොට ඇති අතර, අනුමත කළ පැමිණිල්ල ලැබීම ප්‍රමාද වන විට, ස්වකීය අභිමතය අනුව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්නට නඩු පවරන නිලධාරියාට හෝ ඔහුගේ අධිකාරිට නැතහොත් සහකාර අධිකාරිට පිළිවන. ඔවුන්ට එම පැමිණිල්ල කෙටුම්පත් කළ හැකි අතර, අවශ්‍ය නම් ඇටෝර්නි ජනරාල්ගේ උපදෙස් ලැබුණු පසු ඊළඟ උසාවි දිනයේ එය සංශෝධනය කළ හැකි ය. ඇටෝර්නි ජනරාල්, පැමිණිල්ල සලකා බලන්නට තමාට තව දුරටත් කාලය අවශ්‍ය බව උසාවියට දන්වන ලෙස විශේෂයෙන් නියම කර ඇති අවස්ථාවල මිස ඕනෑම ප්‍රමාදයක් වෙනුවෙන් නඩු පවරන නිලධාරියා උසාවියේ දී ඇටෝර්නි ජනරාල්ට දෙස් නොකිව යුතුය.

මරදකරුවන්ට නඩු පැමිණිලි කිරීම

(i) සෑම පරීක්ෂණයක් ම අප්‍රමාද ව සම්පූර්ණ කළ යුතු ය යනු නීතියේ නියමය යි (131 වැනි වගන්තිය). එසේ ම අපරාධ පරීක්ෂණයක සම්පූර්ණ අරමුණ වන්නේ සත්‍ය කරුණු අනාවරණය කොට ගෙන එම සත්‍ය කරුණු උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීම හෙයින්, මහෙස්ත්‍රාත්වරයා චෝදකයාගේ හා ඔහුගේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ ද සාක්ෂි ඉක්මනින් වාර්තා කර ගත් තරමට හොඳ ය. ඔවුන්ගේ සාක්ෂි අප්‍රමාද ව වාර්තා කළ හොත් එම නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන් නඩුව සමථයකට පැමිණවීමට හෝ 'සැලකිල්ලක් දක්වන පක්ෂවල බලපෑම නිසා සාක්ෂිකරුවන් පොලීසියට මුලින් කළ ප්‍රකාශ වෙනස් කිරීමට හෝ ඉඩකඩ ඇති වන්නේ ඉතා ම අල්ප වශයෙනි.

(ii) නඩුවක් පිළිබඳ කරුණු දන්නා සේ පෙනී යන තැනැත්තන්ට තම පරීක්ෂණයට පැමිණෙන්නට නියම කිරීමට 121 (3) දරන වගන්තිය යටතේ පොලිස් නිලධාරීන්ට හා පරීක්ෂක වරුන්වත් බලය ලැබේ. චෝදකට හා ඔහුගේ සාක්ෂිකරුවන්වත් උසාවිය ඉදිරියේ පෙනී සිටින බවට බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන්නට නියම කිරීමට ද පොලිස් ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීන්ට හා පරීක්ෂකවරුන්වත් 127 (1) දරන වගන්තිය යටතේ බලය ලැබේ.

(iii) අපරාධ ශීර්ෂ 15 යටතේ වූ සෑම නඩුවක දී ම නඩුව උසාවියට වාර්තා කරන දිනට චෝදක හා ඔහුගේ සාක්ෂිකරුවන් ද, උසාවියට පැමිණෙන බවට මුලාදැනියා හෝ නඩුවේ කාර්ය භාර පොලිස් නිලධාරියා හෝ වග බලා ගත යුතු ය.

(iv) චෝදකගෙන් කරුණු විභාග කරන ලද ද නැද්ද යනු උසාවියේ නිලධාරීන් උසාවි වාර්තාවේ සටහන් ලියන තීරයේ සටහන් කළ යුතු අතර, ඔහුට පැමිණීමට නුපුළුවන් වීණි නම් හෝ ඔහුගෙන් කරුණු විභාග කිරීමට නුපුළුවන් වීණි නම් ඔවුන් ඊට ද හේතු දැක්විය යුතු ය. යම් විටක චෝදක හා ඔහුගේ සාක්ෂිකරුවන් පැමිණ සිටත ද ඔවුන්ගෙන් කරුණු විභාග නොකරන ලද නම් අධිකාරීන් හා සහකාර අධිකාරීන් ඒ ගැන ද සොයා බැලිය යුතු ය.

උසාවියේ නීති කටයුතු

(i) උසාවියට වාර්තා කරන නඩු 'ලඝු' වර්ගයේ හෝ 'ප්‍රාථමික' වර්ගයේ හෝ නඩු විය හැකි ය. 'ලඝු' යන්නෙන් අදහස් වන්නේ මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියකින් විනිශ්චය කළ හැකි නඩුවකි. 'ප්‍රාථමික' යන්නෙන් අදහස් වන්නේ දිස්ත්‍රික් උසාවියෙන් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විභාග කළ හැකි නඩුවකි. චූදිතයකු උසාවිය ඉදිරියට පැමිණ වූ විට, චූදිතයාගේ සාක්ෂිකරුවන් පැමිණ නොසිටියේ වුව ද මහෙස්ත්‍රාත්වරයා නඩුවට අයත් කරුණු කිව හැකි උසාවියට පැමිණ සිටින සෑම කෙනකුම දිවුරුම් පිට පරීක්ෂා කළ යුතු ය. එහෙයින්, චූදිතයා පමණක් නොව චෝදක සහ නඩුවට අයත් කරුණු කිව හැකි සාක්ෂිකරුවන් ද නඩුව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන දිනට උසාවියට පමුණුවා ගන්නට මුලාදැනියා හා පොලීසිය ද වග බලා ගත යුතු ය. මේ සම්බන්ධයෙන්, සංග්‍රහයේ 188 (2) දරන වගන්තියේ අන්තිම ඡේදයට අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

(ii) චෝදකගෙන් හා පැමිණිල්ලේ සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ද කරුණු විභාග කරන විට, නඩුව කල් දමනු හෝ 'හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම වෙනත් දිනකට තබනු වෙනුවට චූදිතයා හෝ ඔහුගේ නීති උපදේශකයන් ලවා ඔවුන්ගෙන් එහි දී ඒ අවස්ථාවේ ම හරස් ප්‍රශ්න අස්වන මෙන් පැමිණිල්ල බාර නිලධාරියා මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

(iii) කල් තැබීම ගැන විරෝධය දැක්විය යුතු ය. සාක්ෂි විභාග කිරීමත් සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමත් පළමු දින ම කළ යුතු අතර ඔවුන්ට තව දුරටත් පැමිණීමට නියම කරන්නේ ද යන වග මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඇසිය යුතු ය. කල් දැමීම චෝදකට දඩුවම් දීමක් වේ. බොහෝ විට ඔහුට උසාවියට ඒමට ලොකු දුරක් එන්නට සිදුවන හෙයිනි. පිඩා ලත් කෙනකු නීතිය සිය'තට ගෙන කටයුතු කරනු වෙනුවට උසාවිය මඟින් ඊට පිළියම් සෙවිය යුතු ය යනු නීතියේ නියමය යි. නඩුවක් ගැන අප්‍රමාද ව පරීක්ෂා කොට එය නොපමාව ඉවරයක් නොකළ හොත් නීතිය හා එහි කාර්ය පරිපාටිය කෙරෙහි අවඥාවක් හට ගන්නා අතර නීතිය හා සමය ආරක්ෂා කිරීමෙහි ලා ද හානි පැමිණේ. ලඝු මෙන් ම ප්‍රාථමික නඩුවලදී ද කල් දැමීමට කිසිසේත් නීතියෙන් ධෛර්ය නොලැබෙන බව පැහැදිලි ව ම පෙනී යා යුතු ය. අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 289 (5) දරන වගන්තිය බලන්න. ඉදින් 188 (2) (බී) සහ 289 (5) යන වගන්තිවල විධිවිධානවල ප්‍රකාර කල් දැමීමක්

නොවැලැක්විය හැකි නම්, ළඟ දිනයක් නියම කරන ලෙස ද පුළුවන් අවස්ථාවල, මින් දෙ දිනකට පසු නියමිත පැයක් ආදී වශයෙන් පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය අවසන් කරනු සඳහා විශේෂ වේලාවක් නියම කරන ලෙස ද පොලීසිය මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

(iv) **ඇප නොදිය හැකි වැරදිවලදී ඇප දීම (අපරාධ නඩු සංහිතාන සංග්‍රහයේ 395 වැනි වගන්තිය).**—ඇප නොදී හැරිය යුත්තේ හුදෙක් දඬුවමක් වශයෙන් පමණක් නොවේ. ඇප දීම අවශ්‍ය වන්නේ චූදිතයා නඩු විභාගයට නොවරදවා ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ය. මෙහි පහත දක් වෙන්නේ ඇපදීමට විරුද්ධ වීමට සැහෙන ප්‍රබල හේතු ය:—

(ඒ) ඇපකරුවන්ගේ චරිතය.

(බී) චූදිතයාගේ හැසිරීම, සහ

(සී) චූදිතයා සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි අයුතු ලෙස වෙනස් කරන බවට හෝ එසේ වෙනස් කරන්නට උත්සාහ කරන බවටත් එසේ කිරීමෙන් අධිකරණයේ ක්‍රියා මාර්ගයට බාධා කරන බවටත් යම් චෝදනාවක් නිබීම.

(v) ලඝු නඩු ගැන කඩිනමින් කටයුතු කිරීමෙහි ලා මහෙස්ත්‍රාත්වරුන්ට සහාය වීම් වශයෙන් මූලාදැනීයා හා පොලීසිය ද සියලු ම පාර්ශවකරුවන් උසාවිය ඉදිරියට වහා පැමිණෙන්නට සලස්වා නඩුව වහා ඉවරයක් කරවා ගත යුතු ය. සාමය ආරක්ෂාකර ගැනීමටත් නීතියට ඇති ගෞරවයට අනුබල දීමටත් ඇති එක ම ක්‍රමය මෙය යි. නීතිය හා සාමය පවත්වා ගැනීම, මහෙස්ත්‍රාත්වරුන්, මූලාදැනීන් හා පොලීසිය ද කෙරෙහි පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යය යි.

(vi) පොලීස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියා සාක්ෂිකරුවකු වීමේ හේතුවෙන් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිවල දී ලඝු නඩුවක පැමිණිල්ල ගෙන යෑමට ඔහුට ඉඩ නොදෙන විට, ඔහු පළමුකොට සාක්ෂි කුඩුවට නැගි අනතුරු ව පැමිණිල්ල ගෙන යෑමට මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ අවසරය ලබා ගත යුතු ය. එසේ ද වුවත් නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරියා වැදගත් සාක්ෂිකරුවකු වන අතර ඔහු පැමිණිල්ල ගෙන යෑමෙන් අධිකරණයේ යහපතට හානියක් වන්නට ඉඩ ඇති අවස්ථාවල, වෙනත් පොලිස් නිලධාරියකුට හෝ උසාවි නිලධාරියාට හෝ පැමිණිල්ල ගෙන යෑමට කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

(**සටහන.**—න. නී. වා. 59 වැන්නේ 430 වැනි පිටුවේ වාර්තා කොට ඇති නඩු තීන්දුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.)

සාක්ෂි ආඥා පනතේ 157 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර නහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂි එසින් නහවුරු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සාක්ෂිවලට කලින් ඉදිරිපත් නොකළ යුතු බව මතක තබා ගත යුතු ය.

(vii) නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරීන්ට උපදෙස් වශයෙන් පොදුවේ යෙදිය හැකි නීති රීති කිසිවක් පැනවිය නොහැකි ය. එක් එක් නඩුවක දී ඉදිරිපත් කළ යුතු සාක්ෂි මොනවා ද යනු ඔවුන් ස්වකීය අභිමතය අනුව තීරණය කළ යුතු ය. සාමාන්‍ය වශයෙන් බලන කල, නඩු පවරන නිලධාරීන් උසාවියක් ඉදිරියේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත දැක්වෙන කාර්ය පරිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය:—

(1) ලඝු වශයෙන් විභාග කළ හැකි නඩුවලදී ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ඉදිරිපත් කර නිබෙන පැමිණිල්ලට විෂය වී ඇති නඩුවේ සිද්ධි සනාථ කිරීම සඳහා සාක්ෂි දිය යුතු සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි පමණකි. එවැනි නඩුවල දී සිද්ධි පිළිබඳ ව යම් යම් සාක්ෂිකරුවකුගේ විස්තරයෙන් පැමිණිල්ල සනාථ නොවේ නම් එම සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලෙස නඩු පවරන නිලධාරීන්ට නියම කරනු නො ලැබේ. යම් වැදගත් හෝ විධිවත් කරුණක් ඉදිරිපත් කිරීම හැරුණු විට යම් සාක්ෂිකරුවකු දෙන සාක්ෂිය පැමිණිල්ලට අවශ්‍ය වේද, එම සාක්ෂිය නොකැඳවා එම කරුණ ඉදිරිපත් කළ නොහැකි නම් පැමිණිල්ලෙන් එම සාක්ෂිකරු කැඳවා එම වැදගත් හෝ විධිවත් කරුණ ගැන පමණක් ප්‍රශ්න කළ යුතු ය.

(2) ප්‍රාථමික නඩුවල දී වනාහි, එම නඩු විනිශ්චයට තැබීම පිළිබඳ අවසාන තීරණය මහෙස්ත්‍රාත්වරයා හා ඇටෝර්නි ජනරාල් සතු හෙයින්, නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරීන්, මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට හා ඇටෝර්නි ජනරාල්ටත් නඩුව ඉහළ උසාවියක තැබීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් කිරීමෙහි ලා ආධාර වන වැදගත් හෝ අත්‍යාකාර යකින් උචිත සාක්ෂි දීමට පුළුවන්කම ඇති කවර සාක්ෂිකරුවකු වුව ද නොකැඳවා සිටිය යුතු නොවේ. සෑම ප්‍රාථමික නඩුවක දී ම තොරතුරු පොතේ දැක්වෙන පොලිස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලු ම සටහන්වල පිටපත් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත සැපයිය යුතු අතර පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් ඒවා හරිවැරදි බලා සහතික කළ යුතු ය.

(viii) නඩු පැමිණිලි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන නීතිය මෙසේ ය:—

(1) ඕනෑම නීතියකට හෝ ප්‍රඥප්තියකට විරුද්ධව කරන ලද වරදක් පිළිබඳ ව නඩුවේ අධිකරණ බලය ඇති ඕනෑම මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු වෙත යම් තොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීමත් අවසාන තීන්දුව දක්වා ම වරදකරුවන්ට විරුද්ධව නඩු පැමිණිලි කිරීමත් (43 වැනි පරිවේජදය වන) පොලිස් ආඥාපනතේ 72 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර කවර පොලිස් නිලධාරියකුට වුව ද නීත්‍යානුකූලව කළ හැකි ය.

(2) අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 199 වැනි [illegible] දෙපාර්තමේන්තුවක ඕනෑම නිලධාරියකුට, ස්වකීය නිල තත්ත්වය අනුව එම නිලධාරියා හෝ එම ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ සම්බන්ධව සිටින ඕනෑම නඩුවකදී, නඩු පැමිණිලි කිරීම සඳහා තමන්ම පෙනී සිටීමට පිළිවන.

(3) අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 392 (2) දරණ වගන්තියේ ප්‍රකාර, ඉදිරිපත් මහෙස්ත්‍රාත් වරයා අභිමත සේ සළකතොත්, යම් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේ දී (පොලිස් නිලධාරියකු ආදී වශයෙන්) ඕනෑම ආණ්ඩුවේ නිලධාරියකුගේ ආධාර ලැබීමට ඔහුට පිළිවන. මහෙස්ත්‍රාත්වරයා නීතිඥයකුගේ ආධාර ලැබීමට තීරණය කළ හොත් වැදගත් කරුණු යමක් ඇත්නම් ඒවා මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට දැනුම් දීම නඩුව භාරව සිටින පොලිස් නිලධාරියාට එවිට ද කළ හැකි ය.

(4) **ලඝු නඩු.**—අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 148 (i) (බී) දරණ වගන්තිය යටතේ පොලිස් නිලධාරියකු විසින් පවරා ඇති ලඝු නඩුවක දී පෙනී සිට පැමිණිල්ල ගෙන යෑමට ඕනෑම පොලිස් නිලධාරියකුට අයිතිය ඇති බව 51 වැනි න. නී. වා. 409 වැනි පිටුවේ වාර්තා කොට ඇති ශ්‍රේ. අ. ඉල්ලීම 538 ම. උ. කනදුල්ල (අංක 2415 දරණ) නඩුවේදී තීරණය කොට ඇත්තේ ය. මෙම නිසර්ග සිද්ධ අයිතිය අනුව, එම නඩු වලදී පැමිණිල්ල මෙහෙයවීමට පොලීසිය නිල නොලත් නීතිඥ මණ්ඩලවල සාමාජික යන්ට අවසර නොදිය යුතු ය. එසේ ද වුවත් නීතිඥයන් පොලීසියට සහාය වීම ගැන විරෝධයක් නැත. විශේෂ හේතු නැතොත් ඔවුන් එම සහාය උනන්දුවෙන් පිළිගත යුතු ය.

(5) **ප්‍රාථමික නඩු.**—ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක පෙනී සිටින විට හැර, තමන් විසින් පවරන ලද නඩුවලදී පොලීසිය පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි මෙහෙයවිය යුතු ය. එසේ ද වුවත්, ඉදිරිපිටදී පක්ෂය නීතිඥයකුගේ සේවය ලබා ගත හොත් පොලිස් නිලධාරියාගේ සහාය ලබා ගැනීමට අමතර වශයෙන් තමා නීතිඥයාගේ ද ආධාර සෙවිය යුතු ද යනු මහෙස්ත්‍රාත්වරයා තීරණය කළ යුතු ය. ඉදිරිපත් උසාවියෙන් තීරණය කළ හොත් පොලිස් නිලධාරියා කවර කරුණක් නිසාවත් නඩුවෙන් ඉවත් නොවිය යුතු ය. ඔහු ශක්තිය ප්‍රමාණයෙන් නීතිඥයාට සහාය විය යුතු ය. එසේ ද වුවත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ තමා විසින් නොව නීතිඥයා විසින් බව සවහන් කර තබන ලෙස ඔහු උසාවියෙන් ඉල්ලුම් කළ යුතු ය.

චෝදනා ලත් තැනැත්තන් පිළිබඳ පොලිස් වාර්තාව

චෝදනා ලත් තැනැත්තකු විනිශ්චයකාර තුමන් විසින් හෝ ජූරි සභාවෙන් හෝ වරදකරු කරනු ලැබූ පසු, නඩුව භාර පොලිස් නිලධාරියා පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීමට විනිශ්චයකාර තුමන්ට පිළිවන. එම කරුණු නම්:—

(ඒ) චෝදනා ලත් තැනැත්තාගේ චරිතය, රැකියාවේ සවභාවය හා සාමාන්‍ය ප්‍රසිද්ධිය;

(බී) ඔහු කලින් වරදකරු වී ඇත්නම් ඒවා;

(සී) (අපරාධයට පෙළඹීමේ හේතුව නඩුවේ දී ඉදිරිපත් කළ සාක්ෂිවලින් අනාවරණය නොවන විට) අපරාධයට පෙළඹීමේ හේතුව වශයෙන් සැලකිය හැකි කරුණු;

(ඩී) චූදිතයාගේ පූර්ව චරිතය සහ නියම කළ හැකි දඩුවම සළකා බැලීමේදී වැදගත් විය හැකි හෝ ආධාර විය හැකි අනිකුත් සියලු කරුණු.

(ii) පොලිස් නිලධාරීන් ඉහත සඳහන් කරුණුවලට අදාළ තොරතුරු සියල්ලක් සූදානම් කර ගෙන සිටිය යුතු අතර, අවශ්‍ය නම් සාක්ෂි කුඩුවට නැඟී එම කරුණු සම්බන්ධයෙන් දිවුරුම් පිට සාක්ෂි දිය යුතු ය.

(iii) එංගලන්තයේ සුප්‍රකට අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයකුගේ පහත සඳහන් කියමන මෙහි ලා මහ පෙන්වන්නක් විය යුතු ය:

"වරදකරු කරනු ලැබූ සිරකරුවකු ගැන සාක්ෂි දීමට පොලිස් නිලධාරියකු කැඳවනු ලැබූ විට, එම සිරකරු කලින් වරදකරු කළ අවස්ථා ඇතොත් ඒවා, සිරකරුගේ වයස අනුව බලන කල ඔහුගේ ගෙදර ජීවිතය හා හැඩගැස්ම පිළිබඳ ව නිශ්චය වශයෙන් දැනගත් තොරතුරු වැදගත් වන අවස්ථාවල එම තොරතුරු ද ඇතුළුව සිරකරුගේ පූර්ව චරිතය, යන මේ ආදී කරුණුවලට පමණක් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් සීමා විය යුතුය. චිමසිල්ලට භාජන කරන්නට නියමිත චෝදනාවලට විෂය වූවක් නොවූවත් සිරකරු විවාදයක් නොකරනු ඇතැයි ද එසේ ම උසාවිය දන සිටිය යුතු යයි ද තමා විශ්වාස කරන යම් යම් කරුණක් වේ නම් ඒවා ගැන ද උසාවියට දැනුම් දීම ඔහුගේ යුතුකම ය. සිරකරු රැකිරක්ෂාවල යෙදී සිටි කාල සීමා සහ ඔහුගේ යහපත් කල්‌ක්‍රියාව ආදී වශයෙන් සිරකරුට වාසි වන පොලීසිය දන්නා කවර කරුණක් වුව ද පොලිස් නිලධාරීන් උසාවියට දැනුම් දිය යුතු ය".

(iv) දිස්ත්‍රික් උසාවි හා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු විභාගවල දී නම් පොලිස් නිලධාරියා නඩු විභාගය ආරම්භයේ දී ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශකගෙන් එම තොරතුරු සැපයිය යුතු ය. තව ද නඩුවේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විත්තියේ එක් එක් සාක්ෂිකරුවකු සම්බන්ධයෙන්, රක්ෂාව, මූදල් තත්ත්වය, චූදිතයා හෝ වෙනත් සාක්ෂිකරුවකු හා ඇති ඥාති සම්බන්ධය, පෙර පැවැත්ම, හා තමාගේ කල්පනාවේ හැටියට හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි වෙනත් කරුණු යන මේ ආදී තොරතුරු ද ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක වෙත සැපයිය යුතු ය.

(v) මිනිමැරුමක් හෝ මරණීය වරදක් ගැන චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු විභාගයකට තැබූ විට ම, මරණය සිදුවී ඇති ස්ථානයට අයත් පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා 280 දරන පොලිස් පෝරමයේ පිටපතක් පුරවා දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත යැවිය යුතු ය. ඔහු එය හරිවැරදි බලා චෝදනා ලත් තැනැත්තාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක් ද සමග එය නියමිත නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. උප්පැන්න සහතිකය ලබා ගත නොහැකි නම්, ආසන්න වශයෙන් චූදිතයාගේ වයස සඳහන් කොට ගම්මුලාදැනියාගෙන් රපෝර්තුවක් ලබා ගත යුතු ය. චෝදනා ලත් තැනැත්තා විදේශිකයෙක් නම්, නැතහොත්, ගම්මුලාදැනි රපෝර්තුවක් ලබාගත නොහැකි නම්, චූදිතයා පරීක්ෂා කොට ආසන්න වශයෙන් ඔහුගේ වයස සඳහන් කොට රපෝර්තුවක් දෙන මෙන්, චෝදනාලත් තැනැත්තා ආරක්ෂා භාරයේ තබා සිටින රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. මෙම පූර්ව චරිත වාර්තාවල හා වයස් රපෝර්තුවේ ද පිටපත් ඒ ඒ නියමිත අපරාධ ලිපිගොනුවල තබා තිබිය යුතු ය.

(vi) දඬුවම් පොලිස් වාර්තාවේ සම්පූර්ණකමත් නිවැරදිකමත් මත රඳා පැවතිය හැකි හෙයින් සෑම තොරතුරක් ම ඉතා සැලකිල්ලෙන් හරිවැරදි බැලිය යුතු ය.

සාමාන්‍ය කරුණු

(1) **නඩු අස් කර ගැනීම.** නඩු පවරන නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ කොට්ඨාශයේ, සහකාර අධිකාරිගේ අනුදැන්ම ඇති ව මිස නඩුවක් අස් කර ගැනීම හෝ පැමිණිල්ලේ අඛණ්ඩ චෝදනා අස් කර ගැනීම හෝ නො කළ යුතු ය. ඉදින් මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ මතය අනු ව, තව දුරටත් නඩුව නො ඇසිය හැකි සේ සාක්ෂි පරස්පර විරෝධී වේ නම් හෝ ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, චූදිතයා නිදහස් කිරීමට ඔහුට පිළිවන.

(2) **ගම්බද උසාවිවල නඩු පැමිණිලි කිරීම.** ගම්බද උසාවිවල පැමිණිලි කළ හැකි නඩු මහෙස්ත්‍රාත් උසුළුවියේ නොව එම උසාවිවල පැමිණිලි කළ යුතු ය. ගම්බද උසාවි පිහිටුවන ලද්දේ මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිවල තදබදය නැති කිරීමත්, සුළු වැරදිවලදී නඩු කියන්නන්ගේ පහසුවත් සලකා ය. නඩුවක් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ, ගම්බද උසාවියෙන් නියම කිරීමට නීතියෙන් බලය ඇති දඬුවමකින් වරදකට සෑහෙන අන්දමින් දඬුවම් කළ නොහැකිය යි නඩුවේ කරුණු අනු ව පෙනී ගිය හොත් පමණකි.

(3) **ස්වභාෂාවෙන් සාක්ෂි දීම.** සරයන්වරුන් හා කොස්තාපල්වරුන් ද, හරස් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මදය යි හැඟී යතොත් උසාවියේ දී තම මාතෘ භාෂාවෙන් සාක්ෂි දිය යුතු ය.

(4) **ඉංග්‍රීසි හැර අන්‍යභාෂාමය ලිපිලේඛන උසාවියේ දී සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම.** ඉංග්‍රීසි හැර අන් කවර භාෂාවකින් වුව ද සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් කරන සියලු ම ලිපි ලේඛනවල සහතික කළ පරිවර්තනයක් පොලිසිය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(5) **පශුවෛද්‍යවරුන් යෙදවීම.** පශු වෛද්‍යවරයකු කැඳවන ලෙස මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු නියම කළ විට, එම ප්‍රදේශයට ආණ්ඩුවේ පශු වෛද්‍යවරයකු නියමිත ව ඇතොත් ඔහු කැඳවන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට නඩු පැමිණිලි කරන පොලිස් නිලධාරියා මනක තබා ගත යුතු ය. ආණ්ඩුවේ පශු වෛද්‍යවරයාගේ සේවය නොමිලයේ ලැබේ.

(6) **ආණ්ඩුවේ රශ්මි විද්‍යාඥයාගේ සාක්ෂි.** සෑම අධිකරණ නඩුවක දී ම, ආණ්ඩුවේ රශ්මි විද්‍යාඥයා විසින් හෝ, අධිකරණ කටයුතු සඳහා පිට පළාත්වල ආරෝග්‍යශාලාවල ඡායා චිත්‍ර ලේඛන ගන්නා වෙනත් නිලධාරියකු විසින් හෝ, අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා නැත හොත් දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත ස්වකීය රපෝර්තුවක් සමග ඡායා චිත්‍ර ලේඛනය ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. තුවාලවල ස්වභාවය ගැන සාක්ෂි දෙන වෛද්‍ය නිලධාරියා, සාක්ෂි දීමේ දී මේ ඡායා චිත්‍ර ලේඛනය හා රපෝර්තුව ද උසාවියට ඉදිරිපත් කරයි. ඡායාචිත්‍ර ලේඛනගත කළ තැනැත්තාගේ අනන්‍යතාව උසාවියට ඒත්තු යන අයුරු ඔප්පු කිරීම නිතර ම අවශ්‍ය වන හෙයින් ඡායාචිත්‍ර ලේඛනය ගත් කාර්මිකයා වැදගත් සාක්ෂිකරුවෙකි. එහෙයින් ඔහු සාක්ෂි දීම සඳහා කැඳවිය යුතු ය. අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 406 වැනි වගන්තියේ 3 වැනි උප වගන්තියේ අතුරු විධානයෙන් හා 52 දරන ද.නී.වා., 486 වැනි පිටුවේ වාර්තා කෝට ඇති අංක 42583 දරන ශ්‍රේ.අ. 47-කොළඹ ම. ඒ. නඩුවේ නඩු තීන්දුව අනුව ද මෙසේ නියමිත ය. ආණ්ඩුවේ රශ්මි විද්‍යාඥයා උසාවියේ දී සාක්ෂි දීමේ අවශ්‍යතාව මේ නිසා අඩු ම ප්‍රමාණයේ දක්වා ඇත.

(7) **පොලිස් නිලධාරින්ට කළ අපරාධෝච්චාරණ උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවලට ඇතුළත් නොකළ යුතු ය.** පොලිස් නිලධාරින්ට කළ අපරාධෝච්චාරණ උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවලට ඇතුළත් කිරීම බරපතළ වරදකි. එසින් විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සිත් අවශ්‍යයෙන් ම අගතිගාමී වන හෙයිනි. චුදිතයකු පොලිසියට අපරාධෝච්චාරණයක් කර තිබුණු බවට හෝ ඔහු සම චුදිතයකු වරදට අසු කෙරෙමින් පොලිසියට ප්‍රකාශයක් කර ඇති බවට අනුමාන කිරීමට නැතහොත් යටත් පිරිසෙසින් එවැනි අදහසක් හෝ ඇති කර ගැනීමට ඉඩ දෙන අන්දමේ සාක්ෂි දීමෙන් වැළකී සිටින්නට පොලිස් නිලධාරින් බෙහෙවින් පරිස්සම් විය යුතු ය.

(සටහන—54 න.නී.වා. 32 වැනි පිටුවේ හා 59 න.නී.වා. 185 වැනි පිටුවේ ද දැක්වෙන නඩුතීන්දු වලට අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.)

(8) **ප්‍රසිද්ධ සථානවල තිබී සම්භවන මළ සිරුරු.** මළවුන්ට නිගරුවක් සේ සැලකිය හැකි තැනක එවැනි ඉරියවුවකින් තිබෙන මළමිනියක් සම්බන්ධයෙන් මහෙස්ත්‍රාත් විභාගයක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය වන විට, පොලිසිය වහාම මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට දැනුම් දී—

(ඒ) මළ සිරුර කිසි ම සැලකිල්ලක් නො ලබා කිසි යම් තැනක තිබෙන බවත්, මළ සිරුර බාර ගෙන ගරු සැලකිලි සහිතව අවසාන කෘත්‍යය සිදු කිරීමට මිය ගිය අයගේ නෑදෑයන්ට ඕනෑ කරන බවත් එම නෑදෑයන් විසින් සෑළ කර තිබීමත්, නැත හොත්

(බී) මළවුන්ට නිගරුවක් සේ සැලකිය හැකි තැනක එවැනි පරිසරයක මළ සිරුර තිබීමත්

යන මේ කරුණු උඩ වහා ම පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. තව ද මළවුන් නොසලකා හැරිය බවට හෝ මළවුන්ට නිගරුවක් කළ බවට චෝදනාවක් නැගීම වළක්වනු සඳහා ඒ ඒ අවස්ථාව අනුව සෑම පරිශ්‍රමයක් ම යොදන බවත් පොලීසිය විසින් පෙන්නුම් කළ යුතු ය. මළසිරුර බාර ගැනීමට නෑදෑයෝ එනී නොවෙත් නම් එය මහාජනයාට නො පෙනෙන සේ මුවහ කරන්නට සැලැස්වීමත් මළසිරුර තැබීමට සුදුසු ආවරණයක් පිළියෙල කිරීමට උත්සාහ දැරීමත් පොලීසියට අයත් යුතුකම් වන්නේ ය. මේ අතරතුර නෑදෑයන්ට කරුණු දන්වා යවා, ඔවුන් පැමිණි විට මළ සිරුර භූමිදාන හෝ ආදාහන කරන තෙක් එය බලා සොයා ගැනීමට ඔවුන්ට සෑම පහසුකමක් ම සැලසිය යුතු ය.

(9) **පොලිස් නිලධාරින් තෝල්කයන් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.** සෑම තරහිරක ම පොලිස් නිලධාරින්, මහෙස්ත්‍රාත් විභාගයක දී, අධිකරණ නීති කෘත්‍යවල දී, මරණසන්න ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමේ දී, සෝදිසි වරෙන්තු ඉල්ලුම් කිරීමේ දී යන මේ ආදී අවස්ථාවලදී තෝල්කයන් ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් වැළකිය යුතු ය. තෝල්කයකු අවශ්‍ය වූ විට බුද්ධිමත්, දක්ෂ, පක්ෂපාතීත්වයකින් තොර කෙනකුගේ සේවය ලබා ගැනීමට පොලීසිය සෑම ආධාරයක් ම දිය යුතු ය.